

Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.

Bank Przykładowy S.A.

BP/REG/06

Wersja 2

Obowiązuje od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00;
- 2) **Klient** — osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł z Bankiem umowę;
- 3) **Dzień roboczy** — każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania i odtworzenia bez zmian;
- 5) **Taryfa** — obowiązująca w Banku taryfa opłat i prowizji;
- 6) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 7) **Bankowość elektroniczna** — usługa umożliwiająca dostęp do rachunku i składanie dyspozycji przez Internet lub aplikację mobilną;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, dostępny pod numerem 800 000 001;
- 9) **Instrument płatniczy** — zindywidualizowane urządzenie lub zestaw procedur, za pomocą którego Klient składa zlecenie płatnicze;
- 10) **Uwierzytelnienie** — procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Klienta lub ważności instrumentu płatniczego;
- 11) **Dyspozycja** — oświadczenie woli Klienta dotyczące produktu Banku.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków bankowych dla przedsiębiorców, w szczególności rachunków bieżących i pomocniczych, a także zasady składania dyspozycji, rozliczeń pieniężnych, korzystania z bankowości elektronicznej oraz zawierania umów o firmowe lokaty i karty płatnicze w ramach tych rachunków.
2. Regulamin stosuje się do umów zawieranych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu, zwanymi dalej Posiadaczami. Rachunek firmowy nie może służyć do zaspokajania potrzeb osobistych Posiadacza będącego osobą fizyczną, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.
3. Posiadacz nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów. W zakresie dopuszczalnym przez prawo strony wyłączają w stosunku do siebie przepisów, które mogą być wyłączone w relacjach z klientami niebędącymi konsumentami; dotyczy to w szczególności przepisów o terminach i trybie zgłaszania transakcji nieautoryzowanych, opisanych w rozdziale o bankowości elektronicznej.
4. Podstawę prawną działalności Banku w zakresie objętym Regulaminem stanowią w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz.

1646) oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30). Opłaty i prowizje wynikają z dokumentu „Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej Taryfą.¹

5. W razie rozbieżności między umową a Regulaminem rozstrzygają postanowienia umowy, a w sprawach nieuregulowanych w umowie — postanowienia Regulaminu.

§ 3.

1. Bank prowadzi dla Posiadaczy następujące rachunki:
 - 1) rachunek bieżący — rachunek rozliczeniowy służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością;
 - 2) rachunki pomocnicze, prowadzone do rachunku bieżącego, w tym:
 - a) rachunki w walutach wymienialnych, służące do rozliczeń w walutach obcych;
 - b) rachunki przeznaczone do wyodrębnienia środków na określony cel, na przykład na zobowiązania publicznoprawne lub zabezpieczenie umów z kontrahentami;
 - c) rachunki rozliczeniowe dla wydzielonych jednostek organizacyjnych Posiadacza;
 - 3) rachunki lokat terminowych i lokat typu overnight, prowadzone na podstawie odrębnych umów lub dyspozycji Posiadacza;
 - 4) rachunki techniczne obsługujące karty płatnicze wydane do rachunku.
2. Rachunek bieżący otrzymuje numer rachunku w międzynarodowym formacie IBAN. Rachunek pomocniczy otrzymuje odrębny numer, a jego saldo i obroty są ujmowane na wyciągu rachunku bieżącego, do którego został otwarty.
3. Posiadacz może posiadać więcej niż jeden rachunek bieżący, jeżeli uzasadnia to prowadzona działalność, w szczególności ze względu na odrębne źródła przychodów lub obowiązki wynikające z przepisów. Bank może odmówić otwarcia kolejnego rachunku, jeżeli nie zostanie przedstawione uzasadnienie lub gdy wystąpią przesłanki, o których mowa w rozdziale o otwarciu rachunku.
4. Środki na rachunkach Posiadacza są oprocentowane według stawek podanych w Taryfie lub w umowie, a oprocentowanie rachunku bieżącego wynosi 0,5% w stosunku rocznym, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 4.

1. Bank stosuje ograniczenia wynikające z przepisów o środkach sankcyjnych oraz z polityki Banku dotyczącej ryzyka sankcji. Bank może odmówić wykonania transakcji, w której uczestniczy podmiot lub państwo objęte sankcjami, a także transakcji dotyczącej towarów lub usług objętych zakazem.
2. Na żądanie Banku Posiadacz przedstawia dokumenty lub informacje pozwalające ocenić, czy transakcja nie narusza ograniczeń, w szczególności umowy z kontrahentem, faktury, dokumenty przewozowe i celne. Do czasu przedstawienia dokumentów Bank zawiesza realizację zlecenia, o czym informuje Posiadacza w dopuszczalnym przez prawo zakresie.
3. Posiadacz oświadcza, że sam, jego beneficjenci rzeczywiści ani osoby go reprezentujące nie zostali objęci sankcjami, i zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki powiadomić Bank

1) Taryfa jest udostępniana Posiadaczowi przed zawarciem umowy na trwałym nośniku oraz w placówkach Banku i na stronie <https://bank.example>. Zmiana Taryfy następuje na zasadach określonych w rozdziale o postanowieniach końcowych.

o zmianie tej okoliczności.

§ 5.

1. Posiadacz wskazuje w umowie adres siedziby, adres do doręczeń oraz dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu z Bankiem, w tym numery telefonów i adresy poczty elektronicznej. Zmiana tych danych wymaga zawiadomienia Banku w terminie 7 dni.
2. Korespondencję kierowaną na ostatni adres wskazany przez Posiadacza uważa się za doręczoną, o ile nie została odebrana w terminie awizo, z upływem 10 dni od pierwszego awizowania. Skutek ten nie następuje, gdy Posiadacz udowodni, że niedoręczenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
3. Bank może prowadzić korespondencję w formie poczty elektronicznej, jeżeli Posiadacz wskazał adres poczty elektronicznej lub korzysta z bankowości elektronicznej. Wiadomość uważa się za doręczoną w chwili, gdy została udostępniona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Rozdział 2

Otwarcie rachunku i dokumenty rejestrowe

§ 6.

1. Rachunek jest otwierany na podstawie umowy zawartej na wniosek Posiadacza, złożony w placówce Banku, za pośrednictwem pracownika Banku odwiedzającego siedzibę Posiadacza lub, w przypadkach przewidzianych przez Bank, w formie elektronicznej. Bank rozpatruje wniosek w terminie 3 dni od dnia przedstawienia kompletu dokumentów.
2. Bank ma prawo odmówić zawarcia umowy, w szczególności gdy:
 - 1) Posiadacz lub osoba działająca w jego imieniu nie przedstawi wymaganych dokumentów albo informacji;
 - 2) nie jest możliwe zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644);
 - 3) dane z dokumentów budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistością;
 - 4) Posiadacz lub osoba z nim powiązana:
 - a) została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
 - b) prowadziła dotychczas rachunek w Banku niezgodnie z umową, co skutkowało jej wypowiedzeniem z winy Posiadacza.
3. O odmowie zawarcia umowy Bank informuje wnioskodawcę bez zbędnej zwłoki, nie podając przyczyn, jeżeli przepisy zakazują ich ujawnienia. Opłata za otwarcie rachunku wynosi 0,00 zł.²
4. Umowa rachunku zawierana jest na czas nieokreślony. Rachunek jest uruchamiany po zawarciu umowy, złożeniu karty wzorów podpisów oraz zakończeniu weryfikacji dokumentów. Do tego czasu Posiadacz nie może składać dyspozycji obciążających

2) Posiadacz otwierający rachunek pomocniczy nie ponosi opłaty za otwarcie, o ile Taryfa nie stanowi inaczej; opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego ustala „Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych”.

rachunek.

§ 7.

1. Przy otwarciu rachunku Posiadacz przedstawia dokumenty potwierdzające jego byt prawny i uprawnienia osób go reprezentujących. W zależności od formy prawnej są to w szczególności:
 - 1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starsze niż 3 miesiące;
 - 2) dokumenty potwierdzające numer identyfikacji podatkowej oraz numer w rejestrze REGON;
 - 3) umowa lub statut Posiadacza oraz uchwały organów w sprawie powołania osób uprawnionych do reprezentacji;
 - 4) dokumenty tożsamości osób reprezentujących Posiadacza oraz pełnomocników;
 - 5) oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym i strukturze własności, na formularzu Banku.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille, chyba że umowa międzynarodowa lub przepisy stanowią inaczej.
3. Bank ma prawo żądać okazania oryginałów dokumentów albo przedłożenia kopii poświadczonych notarialnie. Dokumenty rejestrowe dostępne w publicznych rejestrach elektronicznych Bank może pobrać samodzielnie, o czym informuje Posiadacza.
4. Posiadacz jest obowiązany informować Bank o każdej zmianie danych i dokumentów przedstawionych przy otwarciu rachunku, w tym o zmianie siedziby, składu organów, wpisów w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia zmiany lub — gdy zmiana wymaga wpisu — od dnia jego dokonania. Zmiana wywiera skutek wobec Banku od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentami.

§ 8.

1. Posiadacz będący jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną albo oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego przedstawia, oprócz dokumentów wymienionych w Regulaminie, dokumenty potwierdzające utworzenie jednostki, zakres jej zdolności prawnej oraz pełnomocnictwo do zawarcia umowy rachunku.
2. Wspólnicy spółki cywilnej otwierają rachunek na rzecz spółki, przedstawiając umowę spółki oraz dokumenty tożsamości wspólników. Bank żąda podpisów wszystkich wspólników lub osoby upoważnionej przez nich w umowie spółki. Zmiana składu wspólników powoduje konieczność aktualizacji dokumentów i złożenia nowej karty wzorów podpisów.
3. Dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami, otwarcie rachunku następuje na podstawie statutu, aktualnego odpisu z rejestru oraz uchwały organu w sprawie powołania osób uprawnionych do reprezentacji; do takich podmiotów Regulamin stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem postanowień dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług.

§ 9.

1. Spółka w organizacji, która nie została jeszcze wpisana do rejestru, ma prawo otworzyć rachunek tymczasowy na podstawie umowy spółki, zgłoszenia do rejestru i dokumentów tożsamości osób reprezentujących. Środki zgromadzone na takim rachunku mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wkładów oraz kosztów wpisu do rejestru, do czasu przedstawienia odpisu potwierdzającego wpis.
2. Po wpisie Posiadacza do rejestru Bank przekształca rachunek tymczasowy w rachunek bieżący na wniosek Posiadacza, bez ponoszenia opłaty za otwarcie. Jeżeli wniosek o wpis zostanie prawomocnie odrzucony albo wpis nie nastąpi w terminie 90 dni, Bank zamyka rachunek, a środki przekazuje na rachunek wskazany przez wspólników proporcjonalnie do wniesionych wkładów.
3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo otworzyć rachunek firmowy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; w takim przypadku Bank sprawdza dane przedsiębiorcy w tej ewidencji.

Rozdział 3

Reprezentacja i pełnomocnicy

§ 10.

1. Posiadacz działa wobec Banku przez osoby uprawnione do jego reprezentacji zgodnie z przepisami, umową spółki lub statutem oraz dokumentami rejestrowymi. Bank polega na dokumentach przedstawionych przez Posiadacza oraz na danych z rejestrów publicznych, o ile nie wie, że są one nieaktualne.
2. Jeżeli sposób reprezentacji Posiadacza jest łączny, dyspozycje wymagają podpisów co najmniej dwóch osób wskazanych w dokumentach rejestrowych albo jednej osoby łącznie z prokurentem. Bank odmawia realizacji dyspozycji podpisanych przez mniejszą liczbę osób, niż wymaga reprezentacja.
3. Zmiana osób uprawnionych do reprezentacji staje się skuteczna wobec Banku od dnia, w którym Bank otrzymał dokumenty ją potwierdzające i przeprowadził ich weryfikację. Bank dokonuje weryfikacji w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.
4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji dyspozycji złożonej przez osobę, której uprawnienia wygasły, jeżeli Posiadacz nie zawiadomił Banku o ich wygaśnięciu, a Bank działał w dobrej wierze i z należyłą starannością.

§ 11.

1. Posiadacz może ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dysponowania rachunkiem. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem Posiadacza złożonym w obecności pracownika Banku albo poświadczonym notarialnie, a w razie osób prawnych — podpisów osób uprawnionych do reprezentacji.
2. Pełnomocnictwo określa jego zakres, w tym:
 - 1) rodzaj dyspozycji, do których pełnomocnik jest umocowany, na przykład wpłaty, wypłaty, przelewy, zlecenia stałe;
 - 2) rachunki objęte pełnomocnictwem;
 - 3) wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej dyspozycji lub dziennej sumy

dyspozycji;

- 4) sposób składania dyspozycji:
 - a) samodzielnie albo łącznie z innym pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą;
 - b) w placówce lub w bankowości elektronicznej.
3. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw ani składać oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, zamknięciu rachunku lub zmianie karty wzorów podpisów, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie stanowi inaczej, a Bank takie umocowanie przyjął. Ustanowienie pełnomocnika nie wiąże się z opłatą, według Taryfy.
4. Odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa wywołuje skutki wobec Banku z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia. Pełnomocnictwo wygasa również z dniem wykreślenia Posiadacza z rejestru, śmierci pełnomocnika oraz upływu okresu, na który zostało udzielone.

§ 12.

1. Posiadacz zawiadamia Bank o zmianie osób uprawnionych do reprezentacji oraz o zmianie sposobu reprezentacji w terminie 7 dni od dnia zmiany, przedstawiając dokumenty ją potwierdzające. Do czasu otrzymania zawiadomienia Bank ma prawo opierać się na dotychczasowych dokumentach.
2. Wpis zmiany w rejestrze nie powoduje automatycznie zmiany uprawnień w Banku. Zmiana następuje po przyjęciu nowej karty wzorów podpisów oraz zakończeniu weryfikacji dokumentów. W okresie przejściowym Bank może ograniczyć możliwość składania dyspozycji do tych, które nie budzą wątpliwości co do umocowania.
3. W razie sporu między osobami reprezentującymi Posiadacza co do uprawnień do dysponowania rachunkiem Bank może wstrzymać wykonanie dyspozycji do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd lub przedstawienia wspólnego stanowiska, jeżeli zachodzi ryzyko szkody.

§ 13.

1. Prokurent jest uprawniony do dysponowania rachunkiem Posiadacza w granicach określonych w przepisach i w treści prokury, na podstawie odpisu z rejestru potwierdzającego wpis prokury. Prokurent składa wzór podpisu na karcie wzorów podpisów jak osoba reprezentująca.
2. Prokura łączna oznacza konieczność złożenia dyspozycji przez co najmniej dwóch prokurentów albo prokurenta i członka zarządu, zgodnie z wpisem. Bank nie przyjmuje dyspozycji prokurenta, jeżeli z odpisu wynika, że dokonuje on czynności poza zakresem prokury.
3. Wygaśnięcie lub odwołanie prokury jest skuteczne wobec Banku od dnia otrzymania zawiadomienia z odpisem lub oświadczeniem o odwołaniu, a w razie wykreślenia prokury z rejestru — od dnia, w którym Bank się o tym dowiedział.

Rozdział 4

Karta wzorów podpisów

§ 14.

1. Osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem składają wzory podpisów na karcie wzorów podpisów, w obecności pracownika Banku, po okazaniu dokumentu tożsamości. Karta wzorów podpisów zawiera dane osób uprawnionych, zakres ich umocowania oraz sposób składania dyspozycji, zgodny z reprezentacją Posiadacza.
2. Podpis na dyspozycji składanej w formie papierowej jest weryfikowany przez Bank przez porównanie ze wzorem podpisu. Bank może odmówić realizacji dyspozycji, jeżeli podpis nie jest zgodny ze wzorem lub budzi uzasadnione wątpliwości, i informuje o tym osobę składającą dyspozycję.
3. Zmiana karty wzorów podpisów następuje na wniosek Posiadacza złożony w placówce Banku. Do czasu przyjęcia nowej karty Bank stosuje wzory dotychczasowe. Opłata za zmianę karty wynosi 50,00 zł, a przy zmianie wynikającej z wpisu w rejestrze nie jest pobierana, jeżeli Posiadacz przedstawi odpis dokumentujący zmianę.³
4. Karta wzorów podpisów wraz z dyspozycją jej zmiany przechowywana jest przez Bank przez okres wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów bankowych, nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia stosunku umowy.

§ 15.

1. Bank może przyjąć kartę wzorów podpisów w postaci elektronicznej, jeżeli jej złożenie odbywa się z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo innego sposobu zapewniającego równoważny poziom bezpieczeństwa i identyfikacji. Karta elektroniczna wywołuje takie same skutki jak karta papierowa.
2. Dyspozycje składane w placówce Bank weryfikuje wyłącznie na podstawie karty papierowej, chyba że Posiadacz wyraźnie zażąda weryfikacji również na podstawie karty elektronicznej. Bank nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między treścią karty elektronicznej i papierowej, jeżeli zostały one złożone w różnym czasie, a nowsza nie została dostarczona.
3. Karta wzorów podpisów może przewidywać limity kwotowe dla poszczególnych osób, w tym maksymalną jednorazową kwotę dyspozycji. Limity wpisane na karcie obowiązują także w bankowości elektronicznej, o ile Posiadacz nie ustali inaczej.

§ 16.

1. Dyspozycje składane w formie papierowej powinny być podpisane w sposób zgodny z wzorem podpisu, w obecności pracownika Banku albo z podpisem poświadczonym notarialnie, o ile dyspozycja jest składana za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą pocztową. Opłata za weryfikację dokumentów pochodzących od osoby trzeciej nie jest pobierana.
2. Dyspozycja opatrzona pieczęcią Posiadacza, jeżeli jej użycie zostało przewidziane w karcie wzorów podpisów, jest traktowana jako prawidłowo złożona po stwierdzeniu zgodności podpisu osoby uprawnionej. Brak pieczęci nie wpływa na ważność dyspozycji, o ile karta nie wymaga jej użycia.
3. W razie utraty lub kradzieży pieczęci Posiadacz bez zbędnej zwłoki informuje Bank i składa nową kartę wzorów podpisów ze wzorem nowej pieczęci. Bank nie odpowiada za skutki realizacji dyspozycji opatrzonych pieczęcią użytą nieuprawnione, jeżeli

3) Bank ma prawo uzależnić przyjęcie nowej karty wzorów podpisów od przedstawienia aktualnego odpisu z rejestru, nie starszego niż 3 miesiące, oraz od ponownej weryfikacji tożsamości osób wskazanych w karcie.

zawiadomienie nie wpłynęło przed ich wykonaniem.

Rozdział 5

Dysponowanie rachunkiem

§ 17.

1. Posiadacz dysponuje środkami na rachunku w ramach salda dostępnego, składając dyspozycje wypłat gotówkowych, zlecenia płatnicze, polecenia zapłaty, zlecenia stałe oraz instrukcje dotyczące rachunków pomocniczych. Dyspozycje mogą być składane osobiście, przez pełnomocników oraz w bankowości elektronicznej.
2. Dyspozycja powinna być jednoznaczna i zawierać dane niezbędne do jej wykonania. Bank ma prawo odmówić wykonania dyspozycji, gdy:
 - 1) jest niezgodna z prawem, umową lub Regulaminem;
 - 2) jest niekompletna albo nieczytelna;
 - 3) środki na rachunku są niewystarczające na jej wykonanie wraz z należnymi opłatami;
 - 4) została złożona przez osobę nieuprawnioną lub zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jej tożsamości lub uprawnień;
 - 5) rachunek jest zablokowany albo zajęty, w zakresie objętym blokadą lub zajęciem.
3. Bank powiadamia o odmowie wykonania dyspozycji i, jeżeli to możliwe, o jej przyczynach, w sposób uzgodniony z Posiadaczem, chyba że zakazują tego przepisy. Odmowa wykonania zlecenia płatniczego, które spełnia warunki umowy, nie powoduje pobrania opłaty, o ile Taryfa nie stanowi inaczej.
4. Dyspozycje w formie papierowej Bank przyjmuje w godzinach pracy placówek, a po godzinie granicznej uznaje się je za złożone w następnym dniu roboczym. Godziny graniczne dla przelewów wskazuje § 22.

§ 18.

1. Bank prowadzi rachunek w złotych oraz, na wniosek Posiadacza, w walutach obcych wymienianych w tabeli kursów Banku. Środki na rachunku są dostępne bezpośrednio po ich zaksięgowaniu, z zastrzeżeniem środków objętych blokadą.
2. Na wniosek Posiadacza Bank może udzielić dopuszczalnego zadłużenia na rachunku bieżącym (debetu) do kwoty określonej w odrębnej umowie. Od wykorzystanej kwoty naliczane są odsetki według stawki 15,5% w stosunku rocznym, a od zadłużenia przeterminowanego — według stawki odsetek za opóźnienie, wynoszącej 17%.
3. Posiadacz jest zobowiązany do utrzymywania na rachunku środków wystarczających na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy. W razie powstania zadłużenia przeterminowanego Bank ma prawo potrącić je z innych wierzytelności Posiadacza wobec Banku, w tym z lokat, o czym zawiadomi Posiadacza z wyprzedzeniem 3 dni, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 19.

1. Posiadacz może upoważnić Bank do obciążania rachunku należnościami z tytułu zobowiązań wobec wskazanych odbiorców w formie polecenia zapłaty, wyrażając zgodę

w umowie z odbiorcą lub bezpośrednio w Banku. Zgoda określa dane odbiorcy, rodzaj zobowiązania oraz ewentualne limity kwotowe i terminowe.

2. Posiadacz może w każdym czasie odwołać zgodę lub ograniczyć jej zakres najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień obciążenia rachunku. Odwołanie nie zwalnia Posiadacza z zobowiązań wobec odbiorcy ani nie wpływa na skuteczność obciążeń dokonanych przed odwołaniem.
3. Bank nie realizuje polecenia zapłaty, gdy na rachunku brak środków na jego wykonanie w dniu obciążenia lub gdy rachunek jest zablokowany. Opłata za odrzucone polecenie zapłaty jest pobierana według Taryfy.

§ 20.

1. Posiadacz ma prawo ustalić z Bankiem limity dyspozycji składanych w poszczególnych kanałach, w tym dzienny limit przelewów, który bez odrębnej dyspozycji wynosi 100 000,00 zł. Limit obowiązuje łącznie dla wszystkich rachunków Posiadacza, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Bank może obniżyć limit lub wstrzymać wykonanie dyspozycji, o ile uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo środków, ryzyko nadużycia lub nietypowy charakter transakcji. Obniżenie limitu następuje po poinformowaniu Posiadacza w sposób uzgodniony w umowie.
3. Dyspozycja przekraczająca limit wymaga potwierdzenia w formie pisemnej albo odrębnej autoryzacji osoby uprawnionej do reprezentacji w trybie ustalonym przez Bank. Bank informuje o sposobie potwierdzenia przy odmowie wykonania dyspozycji.

Rozdział 6

Przelewy, w tym podzielona płatność i przelewy do urzędu skarbowego

§ 21.

1. Bank wykonuje z rachunku Posiadacza następujące zlecenia płatnicze:
 - 1) przelew wewnętrzny — na rachunek prowadzony w Banku;
 - 2) przelew zewnętrzny w złotych, realizowany w systemie rozliczeń międzybankowych, w tym przelew w trybie natychmiastowym;
 - 3) przelew o wysokiej wartości, realizowany w systemie rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym;
 - 4) przelew walutowy i transgraniczny, w tym w ramach jednolitego obszaru płatności w euro;
 - 5) polecenie zapłaty, zlecenie stałe oraz przelew z terminem płatności odroczonym.
2. Zlecenie przelewu powinno zawierać numeru rachunku odbiorcy w formacie NRB lub IBAN, nazwy odbiorcy, kwoty, waluty i tytułu płatności. Bank wykonuje zlecenie na podstawie unikatowego identyfikatora, to jest numeru rachunku, i nie weryfikuje zgodności tego numeru z nazwą odbiorcy, chyba że usługa weryfikacji nazwy została uruchomiona w bankowości elektronicznej.
3. Dzienny limit przelewów z rachunku wynosi 100 000,00 zł, a limit pojedynczego przelewu w bankowości elektronicznej — 50 000,00 zł. Posiadacz może zawnieć

o zmianę limitów; Bank rozpatruje wniosek z uwzględnieniem profilu ryzyka Posiadacza i zasad bezpieczeństwa.⁴

4. Za przelew natychmiastowy Bank nalicza opłatę w wysokości 4,00 zł, a za przelewy zewnętrzne w złotych — 2,50 zł za przelew zlecony w bankowości elektronicznej.

§ 22.

1. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego jest chwila, w której zlecenie dotarło do Banku. Zlecenie otrzymane po godzinie granicznej lub w dniu niebędącym dniem roboczym uważa się za otrzymane w następnym dniu roboczym.
2. Godziny graniczne przyjmowania zleceń w dniu roboczym wynoszą:
 - 1) przelewy zewnętrzne w złotych, w tym przelewy do urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — 15:00;
 - 2) przelewy o wysokiej wartości — 16:00;
 - 3) przelewy w walutach obcych oraz przelewy transgraniczne — 14:00;
 - 4) przelewy wewnętrzne oraz przelewy natychmiastowe — przez całą dobę, w każdym dniu.
3. Bank uznaje rachunek dostawcy odbiorcy zlecenia płatniczego w złotych najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia, a w razie zleceń transgranicznych w ramach jednolitego obszaru płatności w euro — w terminie określonym przepisami. Wyższe niż ustawowe czasy realizacji nie są stosowane wobec Posiadacza, który nie jest konsumentem, o ile umowa stanowi inaczej.
4. Posiadacz ma prawo odwołać zlecenie płatnicze do momentu jego otrzymania przez Bank, a zlecenie z terminem płatności odroczonym — do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania. Po upływie tych terminów odwołanie jest możliwe wyłącznie za zgodą Banku i odbiorcy; za działania Banku związane z próbą zwrotu pobiera się opłatę według Taryfy.

§ 23.

1. Do rachunku bieżącego Bank prowadzi rachunek VAT, służący do gromadzenia środków z tytułu podatku od towarów i usług otrzymywanych w mechanizmie podzielonej płatności. Rachunek VAT otwierany jest automatycznie, wraz z rachunkiem bieżącym, i nie jest oprocentowany.
2. Zlecenie podzielonej płatności zawiera odrębnie kwotę brutto, kwotę podatku od towarów i usług, numer faktury oraz numer identyfikacji podatkowej wystawcy faktury. Bank obciąża rachunek bieżący kwotą netto, a rachunek VAT — kwotą podatku, i uznaje odpowiednio rachunek odbiorcy oraz jego rachunek VAT.
3. Środki z rachunku VAT mogą być przeznaczone wyłącznie na:
 - 1) zapłatę podatku od towarów i usług kontrahentowi w podzielonej płatności;
 - 2) zapłatę podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego;
 - 3) zapłatę innych zobowiązań publicznoprawnych, w zakresie dopuszczonym przepisami;
 - 4) przeniesienie na rachunek bieżący, za zgodą właściwego organu, w zakresie wskazanym w przepisach.

4) Podwyższenie limitu ponad kwotę 100 000,00 zł wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej i może być uzależnione od przedstawienia dokumentów potwierdzających charakter transakcji.

4. Zlecenia dotyczące rachunku VAT realizowane są w godzinach granicznych przewidzianych dla przelewów zewnętrznych w złotych. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe wynikające z niewłaściwego użycia rachunku VAT, w tym za błędy w danych faktury podanych przez Posiadacza.

§ 24.

1. Przelewy do urzędów skarbowych oraz organów celnych z tytułu zobowiązań podatkowych Posiadacz zleca na indywidualny rachunek podatkowy, wskazany przez organ. Zlecenie wymaga podania identyfikatora podatnika oraz symbolu formularza lub tytułu zobowiązania, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wskazania błędnego numeru rachunku podatkowego, nieprawidłowego identyfikatora lub okresu rozliczeniowego. Dniem dokonania zapłaty podatku jest dzień obciążenia rachunku Posiadacza, o ile na rachunku znajdowały się środki wystarczające na pokrycie zlecenia, a zlecenie zostało złożone przed godziną graniczną.
3. Za przelew podatkowy w bankowości elektronicznej Bank pobiera opłatę w wysokości 1,50 zł. Opłata nie jest pobierana za przelewy zlecone w złotych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach pakietu, o którym mowa w Taryfie, chyba że umowa przewiduje inaczej.⁵
4. Jeżeli zlecenie podatkowe nie może być wykonane z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym Posiadacza oraz pokrywa uzasadnione koszty odsetek za zwłokę, jakie Posiadacz poniósł wobec organu na skutek opóźnienia Banku, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich wysokość.

§ 25.

1. Jeżeli przelew został wykonany na rachunek niewłaściwego odbiorcy wskutek błędnego identyfikatora podanego przez Posiadacza, Bank podejmuje działania w celu odzyskania środków, bez gwarancji ich zwrotu, i powiadamia Posiadacza o ich wyniku. Za podjęcie czynności Bank pobiera opłatę według Taryfy.
2. Jeżeli zlecenie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank niezwłocznie zwraca Posiadaczowi kwotę transakcji i przywraca rachunek do stanu sprzed jej wykonania, chyba że Posiadacz nie zgłosił zastrzeżeń w terminie wskazanym w Regulaminie.
3. Zwrot środków przelewu zagranicznego nastąpi po otrzymaniu ich od banku pośredniczącego lub banku odbiorcy, w kwocie pomniejszonej o opłaty tych banków oraz — w razie zwrotu w innej walucie — po kursie obowiązującym w dniu zwrotu.

§ 26.

1. Posiadacz może zlecić Bankowi regularne wykonywanie przelewów w stałych kwotach i terminach (zlecenie stałe) lub przelewów odroczonych (zlecenie z datą przyszłą). Zlecenie określa rachunek odbiorcy, kwotę, częstotliwość, pierwszy termin wykonania oraz, jeśli to potrzebne, termin zakończenia.
2. Jeżeli termin wykonania zlecenia przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, zlecenie jest wykonywane w najbliższym następnym dniu roboczym, chyba że Posiadacz

5) Szczegółowy zakres pakietu przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa „Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych”.

wskazał inaczej. Brak środków w dniu wykonania skutkuje niewykonaniem zlecenia; Bank ponawia wykonanie zlecenia w kolejnym dniu roboczym, jeżeli takie ustalenie zawarto w umowie.

3. Zmiana lub odwołanie zlecenia stałego powinny zostać złożone najpóźniej na 2 dni przed dniem jego wykonania. Dyspozycja złożona później wywołuje skutki od następnego terminu realizacji.

Rozdział 7

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

§ 27.

1. Wpłaty gotówkowe na rachunek Posiadacz ma prawo dokonywać w kasach placówek Banku, we wpłatomatach lub przez zamknięte worki wpłatowe z użyciem kopert depozytowych, na podstawie odrębnej umowy. Wpłata zaksięgowana do godziny 17:00 w dniu roboczym zwiększa saldo dostępne w tym samym dniu, a później — w następnym dniu roboczym.
2. Wypłata gotówki z rachunku w kwocie przekraczającej 20 000,00 zł wymaga uprzedniego zgłoszenia (awizo) najpóźniej do godziny 13:00 dnia roboczego poprzedzającego wypłatę. Bank może odmówić wypłaty bez awizo lub zrealizować ją w terminie późniejszym, gdy nie dysponuje wystarczającym zasobem gotówki.
3. Przy wpłatach i wypłatach gotówkowych Bank stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, w tym:
 - 1) żąda ustalenia tożsamości osoby dokonującej transakcji i jej umocowania;
 - 2) żąda wskazania źródła pochodzenia środków przy wpłatach przekraczających kwotę określoną w przepisach;
 - 3) odmawia wykonania transakcji lub ją wstrzymuje, o ile:
 - a) dane o źródle środków nie zostaną przedstawione albo budzą wątpliwości;
 - b) transakcja wskazuje na związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
4. Dzienny limit wpłat we wpłatomacie wynosi 30 000,00 zł. Opłata za wpłatę gotówkową w kasie wynosi 0,35% kwoty wpłaty, nie mniej jednak niż 7,00 zł.

§ 28.

1. Posiadacz może dokonywać wpłat gotówkowych we wpłatomatach Banku za pomocą karty firmowej lub identyfikatora uzyskanego w bankowości elektronicznej. Wpłata jest zaliczana na rachunku bez zbędnej zwłoki po potwierdzeniu przez urządzenie, a przy wpłatach w dniach niebędących dniami roboczymi — z datą pierwszego dnia roboczego.
2. Dzienny limit wpłat we wpłatomacie wynosi 30 000,00 zł, a pojedyncza wpłata może obejmować nie więcej niż 200 banknotów. Wpłaty przekraczające limit realizuje się w kasie placówki.
3. Reklamację dotyczącą wpłaty we wpłatomacie Posiadacz zgłasza z potwierdzeniem wpłaty. Bank wyjaśnia sprawę na podstawie zapisów urządzenia, a w razie stwierdzenia nadwyżki lub niedoboru dokonuje korekty rachunku, w terminie określonym

w rozdziale o reklamacjach.

§ 29.

1. Wpłaty i wypłaty gotówki w walutach obcych Bank realizuje w wybranych placówkach i w nominałach, którymi dysponuje. Wypłaty w walucie obcej wymagają awizo składanego najpóźniej do godziny 13:00 dnia roboczego poprzedzającego wypłatę, niezależnie od kwoty.
2. Bank nie przyjmuje monet obcych, banknotów uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym weryfikację oraz banknotów wycofanych z obiegu. Banknoty podejrzane o sfałszowanie Bank zatrzymuje i przekazuje właściwym organom, sporządzając protokół wręczany wpłacającemu.
3. Posiadacz nie może wypłacać gotówki z rachunku w złotych w celu dokonania rozliczeń z innym przedsiębiorcą, jeżeli wartość transakcji przekracza limity określone w przepisach, które przewidują obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Rozdział 8

Rachunki pomocnicze i walutowe, firmowe lokaty i karty

§ 30.

1. Na wniosek Posiadacza Bank otwiera rachunki pomocnicze do rachunku bieżącego w złotych oraz w walutach: euro, dolar amerykański, funt szterling i frank szwajcarski, a po uzgodnieniu — w innych walutach z tabeli kursów Banku. Do rachunków pomocniczych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące rachunku bieżącego, z zastrzeżeniami wynikającymi z tego rozdziału.
2. Rachunek walutowy służy do przyjmowania wpłat z zagranicy oraz do realizacji zleceń na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych. Przeliczenia walut przy transakcjach niewymagających przewalutowania, a dokonywanych w walucie rachunku, nie następują; w pozostałych przypadkach stosuje się kurs z tabeli Banku obowiązujący w momencie realizacji transakcji, z marżą w wysokości 1,3%.
3. Tabela kursów walut jest ogłaszana w dni robocze około godziny 9:00 i w ciągu dnia może być aktualizowana. Posiadacz może uzgodnić z Bankiem indywidualny kurs dla transakcji o wartości powyżej kwoty wskazanej w Taryfie.
4. Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego wynosi 10,00 zł miesięcznie. Rachunki pomocnicze są zamykane wraz z zamknięciem rachunku bieżącego, do którego zostały otwarte.

§ 31.

1. Do rachunku bieżącego Bank wydaje, na żądanie Posiadacza, karty debetowe dla wskazanych przez niego osób (użytkowników kart). Zasady użytkowania kart określa osobny dokument — Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank Przykładowy S.A. — w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się one postanowieniom niniejszego Regulaminu.
2. Posiadacz odpowiada za transakcje dokonane wszystkimi kartami wydanymi do rachunku oraz za przestrzeganie warunków ich używania przez użytkowników.

Posiadacz ustala limity dzienne dla poszczególnych kart, w tym limit transakcji gotówkowych, który bez odrębnej dyspozycji wynosi 10 000,00 zł.

3. Za wydanie karty Bank nalicza opłatę 0,00 zł, a za jej użytkowanie opłatę roczną w wysokości 60,00 zł. Utratę lub kradzież karty zgłasza się całodobowo pod numerem 800 000 002; po zgłoszeniu Bank blokuje kartę niezwłocznie.

§ 32.

1. Na wniosek Posiadacza Bank zakłada lokaty terminowe i lokaty typu overnight, z wykorzystaniem środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Warunki lokaty, w tym wysokość i sposób naliczania odsetek, okres trwania i zasady zerwania, określa potwierdzenie lokaty albo odrębna umowa; w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio Regulamin rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych Bank Przykładowy S.A. dla konsumentów, w zakresie dotyczącym przedsiębiorców.
2. Oprocentowanie lokaty overnight wynosi 2,5% w stosunku rocznym i jest naliczane za każdy dzień, w którym środki pozostają na lokacie. Lokata jest zakładana automatycznie na koniec dnia roboczego z nadwyżki ponad ustalone saldo minimalne i likwidowana na początku następnego dnia roboczego.
3. Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 5 000,00 zł. Zerwanie lokaty przed upływem terminu powoduje naliczenie odsetek według obniżonej stawki, a od zerwanej części Bank ma prawo pobrać opłatę zgodnie z Taryfą.

Rozdział 9

Bankowość elektroniczna dla firm

§ 33.

1. Posiadacz ma prawo uzyskać dostęp do rachunków przez bankowość elektroniczną dla firm, obejmującą serwis internetowy i aplikację mobilną. Dostęp udzielany jest wskazanym przez Posiadacza użytkownikom, którym nadaje się role i uprawnienia, w tym uprawnienia do przeglądania rachunku, przygotowywania dyspozycji lub ich autoryzacji.
2. Dyspozycje w bankowości elektronicznej wymagają silnego uwierzytelnienia. Użytkownik autoryzuje je za pomocą aplikacji mobilnej, tokena sprzętowego lub innego narzędzia wskazanego przez Bank. Wydanie tokena sprzętowego jest płatne według Taryfy, w kwocie 45,00 zł.
3. Posiadacz odpowiada za działania użytkowników i zapewnia, aby korzystali oni z bankowości elektronicznej zgodnie z Regulaminem. Posiadacz zobowiązany jest zwłaszcza do:
 - 1) zachowania w tajemnicy danych uwierzytelniających i niedopuszczenia do ich ujawnienia osobom trzecim;
 - 2) bieżącego informowania Banku o zmianie uprawnień użytkowników;
 - 3) stosowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego na urządzeniach, z których korzysta;
 - 4) niezwłocznego zgłoszenia utraty lub nieuprawnionego użycia danych uwierzytelniających pod numerem 800 000 002.

4. Posiadacz, który nie jest konsumentem, zgłasza Bankowi nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia obciążenia rachunku. Upływ terminu powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec Banku z tego tytułu. Bank odpowiada za transakcje nieautoryzowane na zasadach określonych w umowie, a Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.⁶

§ 34.

1. Bank stosuje mechanizmy bezpieczeństwa, w tym silne uwierzytelnienie, monitorowanie transakcji i limity dyspozycji. Bank może zablokować dostęp do bankowości lub wstrzymać wykonanie dyspozycji, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie nieuprawnionego użycia danych uwierzytelniających lub próby oszustwa.
2. Bank nigdy nie prosi użytkownika o podanie pełnych danych uwierzytelniających, kodu autoryzacyjnego ani o zainstalowanie oprogramowania do zdalnego sterowania urządzeniem. Użytkownik, który otrzyma takie żądanie, powinien zakończyć rozmowę i niezwłocznie powiadomić Bank pod numerem 800 000 002.
3. Posiadacz zapewnia, aby urządzenia użytkowników były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem i wyposażone w aktualne oprogramowanie ochronne. Koszty zakupu, konfiguracji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania ponosi Posiadacz.

§ 35.

1. Posiadacz nadaje użytkownikom bankowości elektronicznej jedno z uprawnień: przeglądanie, przygotowywanie dyspozycji, autoryzację samodzielną albo autoryzację łączną. Uprawnienia są nadawane w placówce Banku lub w samej bankowości przez administratora wskazanego przez Posiadacza.
2. Dyspozycje wymagające autoryzacji łącznej traktuje się za złożone po autoryzacji przez wszystkie wymagane osoby. Dyspozycja nieautoryzowana w pełni w terminie 7 dni od jej przygotowania jest odrzucana automatycznie.
3. Administrator bankowości elektronicznej odpowiada za bieżącą aktualizację uprawnień użytkowników. Zablokowanie dostępu użytkownika jest dokonywane na żądanie Posiadacza zgłoszone telefonicznie lub w placówce, i niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Rozdział 10

Zajęcia egzekucyjne

§ 36.

1. Bank wykonuje zajęcia rachunku dokonywane przez komorników sądowych, organy egzekucyjne administracji, w tym naczelników urzędów skarbowych, oraz inne uprawnione organy, w granicach wynikających z przepisów. Z chwilą doręczenia zawiadomienia o zajęciu Bank wstrzymuje wypłaty z rachunku do wysokości zajęcia wraz z przewidywanymi kosztami.

6) Skrócenie terminu i zasady odpowiedzialności wynikają z możliwości wyłączenia przepisów ustawy o usługach płatniczych w relacjach z podmiotami niebędącymi konsumentami; zob. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30).

2. Po zajęciu Bank powiadamia Posiadacza o zajęciu oraz o jego zakresie, a również przekazuje organowi zajmującemu informacje o stanie rachunku, na zasadach wynikających z przepisów. Wypłata środków na rzecz organu następuje nie wcześniej niż po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, chyba że przepisy przewidują inny termin.
3. Do rachunku firmowego nie stosuje się przepisów o ochronie środków do wysokości kwoty wolnej od zajęcia, przewidzianej dla rachunków osób fizycznych, o ile przepisy nie stanowią inaczej. W przypadku zbiegu zajęć Bank wykonuje je według kolejności ich doręczenia, a gdy zajęć dokonano jednocześnie — proporcjonalnie, z uwzględnieniem przepisów o pierwszeństwie należności.
4. Za czynności związane z obsługą zajęcia Bank pobiera opłatę w wysokości 50,00 zł, a w razie zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny administracji — jeżeli przepisy nie wyłączają prawa do pobrania opłaty. Opłatę potrąca się z kwoty niepodlegającej zajęciu albo z innych środków Posiadacza.

§ 37.

1. Bank wykonuje postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia oraz decyzje organów o zabezpieczeniu, obejmujące zakaz wypłat lub blokadę środków na rachunku Posiadacza. Zabezpieczenie obowiązuje do czasu jego uchylenia lub wygaśnięcia, co potwierdza organ lub sąd.
2. Bank zawiadamia Posiadacza o otrzymaniu postanowienia o zabezpieczeniu, jeżeli przepisy nie zakazują takiej informacji. Posiadacz kieruje wszelkie wnioski o uchylenie lub zmianę zabezpieczenia do organu lub sądu; Bank nie jest stroną postępowania w tym zakresie.
3. Szkody powstałe u Posiadacza wskutek prawidłowego wykonania zabezpieczenia przez Bank nie obciążają Banku.

§ 38.

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu Bank bada jego skuteczność formalną, w tym prawidłowość oznaczenia dłużnika, wierzyciela i organu egzekucyjnego oraz wysokość egzekwowanej należności. Zawiadomienie niezawierające wymaganych danych Bank zwraca organowi z prośbą o uzupełnienie, informując jednocześnie Posiadacza o jego otrzymaniu.
2. Zajęcie obejmuje środki znajdujące się na rachunku w chwili doręczenia zawiadomienia oraz wpływy późniejsze, do wysokości określonej w zawiadomieniu. Zajęcie nie obejmuje środków lokat ani rachunków pomocniczych, chyba że zawiadomienie wyraźnie je wskazuje lub dotyczy wszystkich rachunków dłużnika.
3. Do czasu przekazania środków organowi lub ustania zajęcia Posiadacz nie może rozporządzać środkami objętymi zajęciem. Bank dopuszcza dysponowanie kwotą przewyższającą zajęcie, z uwzględnieniem wymaganego zabezpieczenia kosztów.

Rozdział 11

Obowiązki informacyjne (beneficjent rzeczywisty)

§ 39.

1. Bank, jako instytucja obowiązana, stosuje środki bezpieczeństwa finansowego przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644). W szczególności identyfikuje i weryfikuje tożsamość Posiadacza, osób go reprezentujących oraz jego beneficjentów rzeczywistych, ocenia cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych oraz prowadzi bieżącą analizę transakcji.
2. Posiadacz przekazuje Bankowi informacje o beneficjencie rzeczywistym, zwłaszcza o:
 - 1) osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Posiadaczem;
 - 2) osobach, którym przysługuje ponad 25% udziałów lub głosów albo prawo do powoływania większości organów;
 - 3) sposobie sprawowania kontroli oraz strukturze własności, w tym łańcuchu zależności prowadzącym do beneficjenta;
 - 4) osobach zajmujących wyższe stanowisko kierownicze, jeżeli nie można ustalić beneficjenta rzeczywistego.
3. Posiadacz aktualizuje informacje o beneficjencie rzeczywistym w terminie 7 dni od dnia zmiany, a ponadto na każde żądanie Banku, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.⁷ Bank ma prawo porównać oświadczenie Posiadacza z danymi z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
4. Bank ma prawo odmówić przeprowadzenia transakcji, wstrzymać ją lub zablokować rachunek, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego albo transakcja budzi uzasadnione podejrzenia. Bank nie informuje Posiadacza o przekazaniu zawiadomienia do organu właściwego do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy, a w razie wstrzymania transakcji udziela informacji w zakresie dozwolonym przepisami.

§ 40.

1. Posiadacz informuje, czy osoby reprezentujące go, jego beneficjenci rzeczywisci lub członkowie ich rodzin oraz osoby z nimi blisko współpracujące zajmują lub zajmowały eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów. Oświadczenie składa się na formularzu Banku, a jego zmiany zgłasza się w terminie 7 dni.
2. Gdy Bank stwierdzi, że osoba jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, stosuje wobec Posiadacza wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym ustala źródło majątku i środków wykorzystywanych w transakcjach. Zgoda kadry zarządzającej Banku na kontynuację stosunku jest wymagana także po zmianie statusu.
3. Fakt bycia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne nie stanowi samodzielnej podstawy do odmowy zawarcia umowy; Bank ocenia ryzyko indywidualnie.

§ 41.

1. Bank rejestruje transakcje, których równowartość przekracza kwotę określoną w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a również transakcje powiązane, jeżeli okoliczności wskazują, że mogą one wynikać z jednej umowy lub być dzielone

7) Oświadczenie jest składane przez osoby uprawnione do reprezentacji Posiadacza pod rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych informacji, o czym Bank informuje w treści formularza.

w celu uniknięcia obowiązków. Rejestracja obejmuje transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.

2. Bank przekazuje właściwemu organowi informacje o transakcjach, o których przepisy tak stanowią, oraz o transakcjach i okolicznościach mogących wskazywać na związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Przekazanie informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy bankowej ani nie rodzi odpowiedzialności Banku wobec Posiadacza.
3. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić charakter transakcji o nietypowej wartości lub strukturze. Do czasu otrzymania wyjaśnień Bank ma prawo wstrzymać wykonanie transakcji w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy.

Rozdział 12

Opłaty i oprocentowanie

§ 42.

1. Za czynności związane z prowadzeniem rachunku i realizacją dyspozycji Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w Taryfie, a w zakresie nieuregulowanym w Taryfie — w wysokości uzgodnionej w umowie. Taryfa jest integralną częścią umowy i wiąże Posiadacza od dnia jej doręczenia.
2. Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego wynosi 29,00 zł miesięcznie. Opłata jest pobierana z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a jeżeli rachunek został otwarty lub zamknięty w trakcie miesiąca, w kwocie proporcjonalnej do okresu jego prowadzenia.
3. Pozostałe opłaty, zwłaszcza za przelewy, wpłaty, wypłaty, wyciągi papierowe, zaświadczenia i opinie bankowe, wynoszą odpowiednio:
 - 1) przelew zewnętrzny w złotych — 2,50 zł;
 - 2) przelew o wysokiej wartości — 40,00 zł;
 - 3) wyciąg w formie papierowej — 10,00 zł;
 - 4) zaświadczenie o posiadaniu rachunku — 20,00 zł;
 - 5) opinia bankowa — 90,00 zł;
 - 6) powiadomienie SMS — 2,00 zł miesięcznie.
4. Bank pobiera opłaty i prowizje z rachunku Posiadacza, obciążając go w dniu wykonania czynności lub w terminach określonych w Taryfie. Jeżeli środki na rachunku nie wystarczają na pokrycie należności, Bank może pobrać je z innych rachunków Posiadacza w Banku.

§ 43.

1. Środki na rachunku bieżącym są oprocentowane według zmiennej stawki w stosunku rocznym, wynoszącej 0,5%. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków do dnia poprzedzającego ich wypłatę, przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
2. Odsetki są kapitalizowane i dopisywane do rachunku w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego oraz w dniu zamknięcia rachunku. Od odsetek Bank pobiera podatek dochodowy, o ile przepisy tego wymagają.
3. Zmiana stawki oprocentowania następuje w razie zmiany jednej lub kilku

z następujących okoliczności, jeżeli ma ona wpływ na koszty lub przychody Banku:

- 1) wysokości stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski;
 - 2) wysokości stawek referencyjnych rynku pieniężnego;
 - 3) wysokości stopy rezerwy obowiązkowej lub kosztów pozyskania środków przez Bank;
 - 4) zmiany przepisów prawa wpływających na koszty prowadzenia rachunków.
4. Zmiana oprocentowania rachunku bieżącego nie stanowi zmiany Regulaminu i następuje przez ogłoszenie informacji w bankowości elektronicznej oraz w placówkach, w terminie 14 dni przed dniem jej wejścia w życie, chyba że zmiana jest korzystna dla Posiadacza — wówczas następuje bez zachowania terminu.

§ 44.

1. Bank może zmienić Taryfę z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, wzrostu kosztów usług obcych, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług albo wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.
2. O zmianie Taryfy Bank zawiadamia Posiadacza na trwałym nośniku z wyprzedzeniem 30 dni przed dniem jej wejścia w życie. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu, jeżeli Posiadacz nie wypowie umowy przed tym dniem, a jeżeli nie zgłosi sprzeciwu — uważa się, że ją przyjął.
3. Zmiana opłat na korzyść Posiadacza może następować bez zachowania terminu. Zmiana Taryfy przewidziana w zdaniu poprzednim nie dotyczy opłat już naliczonych.

§ 45.

1. Posiadacz ma prawo wybrać pakiet usług, który obejmuje prowadzenie rachunku, określoną liczbę przelewów, kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej za jedną opłatę miesięczną. Skład i opłatę pakietu określa Taryfa, a jego aktywacja następuje na wniosek Posiadacza.
2. Czynności przekraczające pakiet są rozliczane według stawek podstawowych z Taryfy. Pakiet może przewidywać obniżenie opłaty, o ile w danym miesiącu obroty na rachunku przekroczą określoną kwotę, co Bank sprawdza na koniec miesiąca.
3. Rezygnacja z pakietu następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Bank otrzymał oświadczenie, a od następnego miesiąca stosuje się stawki podstawowe. Zmiana pakietu na inny nie wymaga zmiany umowy rachunku.

Rozdział 13

Wypowiedzenie umowy

§ 46.

1. Posiadacz ma prawo wypowiedzieć umowę rachunku w formie pisemnej z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 21 dni, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia Bankowi, chyba że umowa stanowi inaczej. Oświadczenie wymaga podpisów osób uprawnionych do reprezentacji.
2. Bank ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu 60 dni, jeżeli zachodzi co

najmniej jedna z następujących przyczyn:

- 1) rażące naruszenie postanowień umowy lub Regulaminu przez Posiadacza;
 - 2) brak operacji na rachunku przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 - 3) ujawnienie okoliczności uzasadniających podejrzenie wykorzystywania rachunku do działalności przestępczej;
 - 4) niezastosowanie się przez Posiadacza do obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 5) wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Posiadacza.
3. Bank może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie ogłoszenia upadłości Posiadacza lub cofnięcia mu zezwolenia, jeżeli prowadzona działalność wymaga takiego zezwolenia, a także w przypadkach, w których dalsze prowadzenie rachunku byłoby sprzeczne z przepisami.
4. Po rozwiązaniu umowy Bank rozlicza rachunek w terminie 14 dni. Saldo dodatnie Bank wypłaca lub przekazuje na wskazany rachunek, a saldo ujemne Posiadacz spłaca bez zbędnej zwłoki. Karty płatnicze wydane do rachunku podlegają zwrotowi lub zniszczeniu, a lokaty — rozliczeniu na zasadach określonych w odrębnych umowach.

§ 47.

1. W razie ogłoszenia upadłości Posiadacza Bank realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawa upadłościowego, w szczególności zamyka rachunki bieżące i przekazuje środki syndykowi. Dysponowanie rachunkiem po ogłoszeniu upadłości następuje wyłącznie przez syndyka na podstawie postanowienia sądu.
2. W przypadku likwidacji Posiadacza rachunek może być prowadzony przez likwidatora, który składa wzór podpisu i przedstawia dokumenty potwierdzające jego umocowanie. Po zakończeniu likwidacji i wykreśleniu Posiadacza z rejestru Bank zamyka rachunek, a pozostałe środki przekazuje uprawnionym osobom, na podstawie dokumentów rejestrowych.
3. Przekształcenie, połączenie lub podział Posiadacza wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających sukcesję. Bank utrzymuje stosunek umowny z następcą prawnym po spełnieniu wymogów weryfikacji.

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

§ 48.

1. Bank ma prawo dokonać zmiany Regulaminu w razie wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:
 - 1) zmiany przepisów prawa odnoszących się do usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
 - 2) wydania decyzji sądów lub organów administracji publicznej, które mają wpływ na treść Regulaminu;
 - 3) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w szczególności:
 - a) wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rezygnacji z dotychczasowych;

- b) zmian technologicznych i wymogów bezpieczeństwa.
- 2. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta na trwałym nośniku, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni przed proponowanym dniem jej wejścia w życie. Treść zmian jest także dostępna na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach Banku.
- 3. Jeżeli Klient przed dniem wejścia zmian w życie nie wniesie sprzeciwu, uważa się, że zmiany zostały zaakceptowane. Klient ma prawo także wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

§ 49.

- 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku podlegają ochronie w ramach systemu gwarantowania depozytów, prowadzonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
- 2. Gwarancją podlegają środki każdego deponenta, do wysokości stanowiącej równowartość 100 000 euro, łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień spełnienia warunku gwarancji. Gwarancja dotyczy w szczególności:
 - 1) środki na rachunkach oszczędnościowych i rozliczeniowych;
 - 2) środki na rachunkach lokat terminowych;
 - 3) środki, których objęcie gwarancją wynika z przepisów, z wyłączeniem:
 - a) środków deponentów wskazanych w przepisach jako wyłączeni z ochrony;
 - b) wartości instrumentów finansowych niebędących depozytami.
- 3. Szczegółowe informacje o systemie gwarantowania depozytów są dostępne w placówkach oraz na stronie <https://bank.example>. Klient otrzymuje formularz informacyjny dla deponentów przed zawarciem umowy rachunku.

§ 50.

- 1. Prawem właściwym dla stosunków między Bankiem a Klientem, w tym dla zawarcia umowy i wykonywania jej postanowień, jest prawo polskie. Umowa jest zawierana i realizowana w języku polskim, o ile strony nie postanowią inaczej.
- 2. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące; dotyczy to w szczególności następujących aktów:
 - 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646);
 - 2) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30);
 - 3) Kodeks cywilny.
- 3. Spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma prawo również skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym z postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowują moc.

§ 51.

- 1. Posiadacz ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank pisemnie na adres: Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, elektronicznie na adres reklamacje@bank.example lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a również telefonicznie pod numerem 800 000 001.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Posiadacza i osoby ją składającej wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie, opis zastrzeżeń oraz żądanie Posiadacza. Bank rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych — nie później niż w terminie 45 dni, o czym zawiadamia Posiadacza przed upływem pierwszego terminu.
3. Odpowiedź na reklamację Bank przekazuje w formie pisemnej lub, za zgodą Posiadacza, na trwałym nośniku, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Odpowiedź nie wymaga zachowania dodatkowych wymogów formalnych, które przepisy przewidują dla konsumentów.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Posiadacz może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. Posiadacz niebędący konsumentem nie korzysta z uprawnień przewidzianych dla konsumentów w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 52.

1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2025 r. Do umów zawartych przed tym dniem stosuje się Regulamin w brzmieniu doręczonym Posiadaczowi, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych zgodnie z jego postanowieniami.
2. Posiadacz oświadcza, że otrzymał Regulamin i Taryfę przed zawarciem umowy oraz że zapoznał się z ich treścią. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest udostępniony w placówkach Banku i na stronie <https://bank.example>.
3. Informacje i oświadczenia Banku dotyczące umowy Bank przekazuje Posiadaczowi na trwałym nośniku, w tym w bankowości elektronicznej. Bank jest uprawniony do przekazywania informacji o produktach i usługach Banku, o ile Posiadacz nie wniesie sprzeciwu.
4. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne strony zastąpią postanowieniem możliwie najbliższym ich zamiarowi gospodarczemu.

§ 53.

1. Strony dążą do polubownego rozwiązania sporów wynikających z umowy. Spory, które nie zostały rozwiązane w drodze reklamacji albo negocjacji prowadzonych przez okres nie dłuższy niż 30 dni, rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Banku.
2. Zrzeczenie się przez Posiadacza roszczeń wobec Banku wymaga formy pisemnej. Cesja wierzytelności Posiadacza wobec Banku wynikających z umowy rachunku wymaga zgody Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bank może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na inny podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków bankowych, o czym informuje Posiadacza z wyprzedzeniem 60 dni; Posiadacz ma prawo w tym terminie wypowiedzieć umowę bez dodatkowych opłat.